

1500100-95.2019.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... diárias.

Na derradeira, inegável que o tráfico foi realizado dentro do Presídio.

No aspecto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

350 G DE MACONHA. PENA BASE REDUZIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER DEVIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500100-95.2019.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500100-95.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2017709/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 1721776 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 20957/17/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2017709 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 20957/17/404

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2017709 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,

20957/17/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO LUIZ DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado João Luiz de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 11 de setembro de 2017, às 08h, no CPP -

Bauru, sito na Rodovia SP 300, nº 353, nesta cidade, trazia consigo, 93,76 gramas

de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo definitivo (fls. 15/18), procedimento administrativo disciplinar (fls. 46/92). Pela decisão de fls. 107/108 foi determinada a citação dos acusados. O réu foi, formalmente, citado (fls. 120), tendo ofertado defesa preliminar (fls. 127).

Na decisão de fls. 133/134, ocorreu o recebimento da denúncia.

Na audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 270/272 foi ouvida a testemunha ASP Marco Aurélio Favali.

Na audiência em continuação de fls. 344/346 foram ouvidas as testemunhas ASP Paulo da Silva Souza e ASP Mário Bernardino da Luz.

Foi decretada a revelia do acusado (fls. 412/413).

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 420/425 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base em razão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a valoração dos maus antecedentes, reconhecimento da reincidência, afastamento do "tráfico-privilegiado", a constatação da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei Antidrogas e a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 429/437 pleiteou, em síntese, pela absolvição pela ocorrência da coação moral irresistível ou a valoração da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo definitivo (fls. 15/18), procedimento administrativo disciplinar (fls. 46/92).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O agente penitenciário Marco Aurélio Favali, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que o reeducando procurou a chefia para ser isolado, em razão da segurança pessoal. Narrou que, no local, ao afirmar que seria revistado, o acusado ficou nervoso e subiu em uma grade. Informou que ele começou a tumultuar e se jogou contra a parede. Esclareceu que, após revistado, na parte detrás, foi encontrada porção enorme de substância semelhante à cocaína. Mencionou que o acusado cumpria pena em regime semiaberto. Citou que não soube por quem ele era ameaçado. Asseverou que a droga estava amarrada em uma espécie de corrente de papelão.

Os agentes penitenciários Paulo da Silva Souza e Mário Bernardino da Luz, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que, no dia dos fatos, o acusado pediu para que fosse levado à cela do seguro porque 'estaria sendo ameaçado por outros detentos no setor de inclusão'. Afirmaram que, quando lhe avisaram que ele seria revistado, acabou reagindo de modo agressivo, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Informaram que, em sua posse, foram encontrados 128 invólucros de substância branca semelhante à cocaína (um dos agentes mencionou que seria maconha). Mencionaram que, ante a ocorrência, foi o acusado conduzido ao castigo.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado João Luiz de Souza ouvido apenas na fase inquisitiva (fls. 08 e 61) disse que foi ameaçado pelos reeducandos Jhony e Magrão para que 'segurasse' a droga, pois as vistorias estavam intensas. Afirmou que veio transferido de Getulina em 01/09/2017 e não recebeu nenhuma visita desde então e cumpre pena por roubo e não por tráfico. Informou que não realizou as agressões aos funcionários, mas admitiu que a droga foi encontrada em seus pertences, mas que não eram suas, pois jamais traria algo ilícito sabendo que seria revistado, e que a droga deve ter sido "plantada" por alguém que queria prejudicá-lo.

Pela prova colhida, de rigor é a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado alegou que havia sido ameaçado.

Contudo, apenas disse que eventuais ameaças ocorreram por outros reeducandos sem precisar desde quando ocorriam.

Ora, de acordo com a própria versão do acusado era teria sido transferido da Penitenciária de Getulina/SP em 01/09/2017, ou seja, apenas alguns dias antes dos fatos (11/09/2017).

Por isso, não é crível que as ameaças ocorriam e, portanto, que a coação moral fosse irresistível.

Nesse sentido:

Ementa: TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INADMISSIBILIDADE – DETENTO – RECEBIMENTO DE SEDEX COM DROGA ESCONDIDA – FORNECIMENTO DOS DADOS DE PARENTES PARA QUE TERCEIROS LHE ENVIASSEM O PACOTE – SUPOSTA DÍVIDA COM TRAFICANTES E AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR CONDUTA DIVERSA A DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DETENTO – RECEBIMENTO DE SEDEX COM DROGA ESCONDIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACOTE SERIA VISTORIADO, O QUE INVIABILIZARIA O DELITO – REVISTA QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA ABSOLUTAMENTE INEFICAZ O MEIO ESCOLHIDO PARA A PRÁTICA DELITIVA – REVISTAS QUE NÃO SÃO INFALÍVEIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1518231-46.2018.8.26.0268, relator Des. Jayme Walmer de Freitas, julgado em 15/03/2022, g.n.)

Ademais, e, por outro lado, jamais restou delineado que a droga foi "plantada" e por quem teria sido.

Por tudo, a versão do acusado restou solteira nos autos, sendo de rigor o decreto condenatório, nos termos do art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais, feitos nº 1002540-49.1997 e 1012381-39.1995 (fls. 139/161 e 177/184).

Por isso, a pena inicial é exasperada em 1/3, perfazendo, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) diárias.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, atingindo 8 (oito) anos de reclusão e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa. Isto porque, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é multireincidente (feitos nº 204-79.19987, 2942-25.2006, 2180-34.1997, 43772-67.2011, 1009330-20.1995, 1012448-04.1995 e 1021030-56.1996).

Um dos sete feitos deve ser compensado com a atenuante da confissão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, REsp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Os seis feitos restantes servem para duplicar a reprimenda, atingindo 16 (dezesseis) anos e 1598 (mil, quinhentos e noventa e oito) diárias.

Na derradeira, inegável que o tráfico foi realizado dentro do Presídio.

No aspecto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 350 G DE MACONHA. PENA BASE REDUZIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER DEVIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCRETA JUSTIFICATIVA PARA O AGRAVAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Ao considerar a excessiva culpabilidade, por levar drogas para dentro do presídio, mostra-se devido o agravamento do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 624370 / RS, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/04/2021)

Assim, a pena deve ser acrescida em 1/6, atingindo, em definitivo, 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1864 (mil, oitocentos e sessenta e quatro) diárias.

Na mesma fase, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado é multireincidente específico e portador de maus antecedentes.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, porque o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o

próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu é multireincidente e portador de maus antecedentes.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL para CONDENAR o acusado João Luiz de Souza, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de R\$ 1864 (mil, oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" c.c. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado João o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Quanto ao entorpecente apreendido (fls. 13), autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA